

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5004256-93.2023.4.02.5110/RJ

AGRAVANTE: VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA (evento 43) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 39) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência porquanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com entendimento dominante da Turma Nacional de Uniformização e da Turma Regional de Uniformização.

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 27) conheceu e negou provimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo como improcedente o pedido de não incidência da contribuição previdenciária (PSS) sobre a pontuação excedente da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST relativamente à parte não incorporável aos proventos da aposentadoria.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 31) aduzindo que: *“demonstrada a divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e a jurisprudência pacífica das 1ª, 6ª, 7ª e 8ª Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da mesma região, requer o Recorrente, seja o presente INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO conhecido e provido em sua integralidade, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que prevaleça o entendimento da não incidência de contribuição previdenciária (PSS) sobre a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST”*.

Outrossim, a parte autora indicou como paradigmas, nos termos dos artigos 10, §1º e 11, v, b, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, os processos de números 00131129120124025151, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ; 50598904320194025101, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ; 0162279-53.2015.4.02.5160, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ e 01887575720174025151, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ.

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, no qual pleiteia que seja admitido o pedido de uniformização de jurisprudência regional, reconhecendo a não incidência de PSS sobre a gratificação de desempenho na parcela não incorporável à aposentadoria do Agravante, eis que, *“No caso em análise, verifica-se que o Agravante ingressou no serviço público em 09/2006, portanto, não cumpre os requisitos necessários para incorporar a gratificação em sua integralidade, posto que se encontra fora da regra exigida na Lei 13.324/2016”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ conheceu do recurso da UNIÃO, dando-lhe parcial provimento, em acórdão do qual transcrevo os seguintes trechos:

“TRIBUTÁRIO. PSS SOBRE GDPST. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO DA TNU e TRU DA 2ª REGIÃO. AFASTADA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA NÃO INCORPORÁVEL POIS ASSEGURADA APENAS AOS QUE INGRESARAM ATÉ A EC 47/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

Em primeiro instante, a Egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região entende que o art. 87 da Lei 13.324/2016 não é aplicável aos casos de servidores que ingressaram no serviço público após a Emenda 47/2005, consoante sessão ordinária de 30/08/2021:

(...)

Verifica-se, in casu, que o ingresso do autor no serviço público se deu em 02/09/2006 [evento 1, FICHIND8]. Portanto, após a EC 47/2005, situação que afasta o direito à opção pela incorporação da gratificação de desempenho, prevista no art. 87 da Lei 13.324/2016, bem como o direito à incidência da PSS somente sobre 50% do valor pago a título de GDPST. Nesse intuito, não é facultado aos servidores que ingressaram no serviço público após a EC 47/2005 optarem pela incorporação de parcelas de gratificações de desempenho à aposentadoria e pensão. Sendo assim, embasamento para que não incida a contribuição previdenciária sobre elas, tendo em vista que, não incorporam aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão.

Ademais, a jurisprudência da TNU caminha no sentido de que a PSS deve incidir somente sobre 50% pago a título de GDPST apenas para os servidores que ingressaram no serviço público em data anterior à EC nº 47/2005, conforme pode se constatar em acórdão proferido em sede de reclamação ajuizada contra acórdão de Turma desta Seção Judiciária, que negou retratação com decidido pelo Colegiado Nacional em caso análogo ao presente:

(...)

Desse modo, é conclusivo que, à vista do exposto, verifica-se que, no presente caso, a sentença de improcedência está em consonância com a jurisprudência dominante da TNU.

(...)"

Verifica-se que a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ ao apreciar o Recurso Inominado, entendeu que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre 50% do valor pago de gratificação de desempenho tão somente para os servidores que ingressaram no serviço público em data anterior à da vigência da Emenda Constitucional 47/2005, o que não é o caso do demandante.

Portanto, denota-se que o acórdão impugnado se encontra em sintonia com o entendimento dominante das Cortes Superiores, incidindo o disposto no artigo 11, inciso V, alínea "h", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. Confira-se:

"CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR - PSS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO, PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068/SC. RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES QUE SE MANTÊM IMPROVIDO, RECURSO ESPECIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA IMPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO APENAS EM PARTE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Recursos Especiais dos autores e das rés em ação ordinária - União e Universidade Federal de Santa Maria -, interpostos contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de ação ordinária, ajuizada por César Augusto Guimarães e outros, servidores públicos federais civis, em 27/01/2003, contra a União e a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, visando a suspensão do desconto da contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS, assim como a restituição dos valores já descontados, a título de tal contribuição, sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias relacionadas na petição inicial: gratificação natalina, diárias, auxílio fardamento, gratificação de compensação orgânica a que se refere o art. 18 da Lei 8.237/91, gratificação ou adicional natalino (décimo terceiro salário), abono pecuniário, adicional ou auxílio natalidade, adicional ou auxílio funeral, adicional de férias, adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional por tempo de serviço, conversão de licença prêmio em pecúnia, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas, hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, retribuição devida pelo exercício de cargo enquadrável no artigo 62 da Lei 8.112/90 (CD, FG ou outras), bem como sobre qualquer outra nova parcela que venha a ser criada e que não se incorpore aos proventos.

(...)

VI. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC, à luz do que dispõem os arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade" (STF, RE 593.068/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 22/03/2019).

VII. Mesmo antes de concluído o julgamento do aludido Recurso Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça já havia realinhado a sua jurisprudência à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal, no sentido da incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS apenas sobre parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, excluídas as verbas indenizatórias e as parcelas de natureza remuneratória não incorporáveis a tais proventos. Precedentes: STJ, REsp 1.239.203/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2013; AgRg no REsp 1.366.263/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; AgRg no REsp 1.056.203/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2015.

(...)

XIV. Recurso Especial dos autores que se mantém improvido. Recurso Especial da Universidade Federal de Santa Maria improvido. Recurso Especial da União provido apenas em parte, em juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, para reconhecer a incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - **PSS** sobre a totalidade da gratificação natalina referente ao ano de 1999. (REsp n. 921.873/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 11/9/2020.)".

"DESPACHO/DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, pretendendo a reforma de acórdão da Turma Recursal de origem, no qual se discute a incidência da Contribuição para o Plano da Seguridade Social do Servidor Público (PSS) sobre os valores recebidos a título de Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST).

É o relatório.

Preliminarmente, conheço do agravo, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade e passo a analisar o pedido de uniformização.

A Turma Nacional, por meio do PEDILEF 05018643320134058100, firmou o seguinte entendimento:

(...)

9. Pedido de Uniformização conhecido e provido para, acompanhando a tese firmada por este Colegiado, de que a incidência da contribuição previdenciária do servidor público (PSS) sobre a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE - limita-se à parcela incorporável aos proventos de aposentadoria ou pensão, determinar a devolução dos autos à Turma de Origem para adequação do julgado à premissa fixada (PEDILEF 05033288920134058101, RELATORA JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 221/329) No mesmo sentido, cite-se PEDILEF 05033297420134058101 e PEDILEF 05033236720134058101, todos relativos à GDPGPE, tese que, porém, também se aplica à GDPST, que possui o mesmo regime jurídico no que toca a não incorporação na sua integralidade aos proventos de aposentadoria, conforme previsto na Lei 11.784/08. Diante de todo o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância ao entendimento desta TNU, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência deve ser CONHECIDO E PROVIDO, determinando-se a devolução dos autos à Turma de Origem para adequação do julgado à premissa fixada."

Destarte, incide a Questão de Ordem 13/TNU "Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido"..

Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao pedido, com fundamento no art. 16, I, a, do RITNU. Intimem-se. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0501142-30.2017.4.05.8303 Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO - TNU - Data da publicação: 30/11/2017)"

"RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PSS). GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA PREVIDENCIÁRIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 87 DA LEI N.º 13.324/2016. CONTRIBUIÇÃO LIMITADA À PARCELA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTRARIA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA TNU. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (RECLAMAÇÃO n. 5000071-36.2021.4.90.0000 - TNU - Relator: Juiz JAIRO GILBERTO SCHAFFER - Data da publicação: 30/08/2021".

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.